

MAHKEMEDE Rakam Tek Başına DELİL DEĞİLDİR

Adli Hesap Uzmanlığı & Nitelikli Hesaplamalar

Defterden faize, kâr kaybından hakedişe: hesabın adli anatomisi

BORÇ	ALACAK	FAİZ

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	%	=

24 ALT UZMANLIK

Adalet Bakanlığı'nın güncel "Nitelikli Hesaplamalar" başlığı altında

HESAP = VERİ + YÖNTEM + TARİH + HUKUKİ KABUL + DENETLENEBİLİRLİK

MAHKEMEDE RAKAM TEK BAŞINA DELİL DEĞİLDİR

Adli Hesap Uzmanlığı & Nitelikli Hesaplamalar: Uyuşmazlığın rakama dönüştüğü yerde bilirkişilik

ÖZET — Adli hesap raporlaması, tarafların ileri sürdüğü rakamları yeniden toplamak değildir. Nitelikli hesaplama; hukuken belirlenmiş veya mahkemece kabul edilmesi gereken parametreleri, doğrulanabilir mali ve ticari verilerle birleştirilerek denetlenebilir bir sonuca dönüştürür. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığının 2025 sonunda yayımlanan güncel sınıflandırmasında “Nitelikli Hesaplamalar” 60 numaralı temel uzmanlık alanıdır ve aktüeryadan iş mevzuatına, icra-iflastan ticaret, bankacılık, kamu ihale, kira ve eser sözleşmelerine kadar 24 alt uzmanlık alanı içerir. Bu çalışma, uygulamada yüksek değerli 12 raporlama kümesini; veri kaynağı, hesap yöntemi, hukuki sınır ve hata riski açısından inceler. Temel tez şudur: iyi bir hesap raporu yalnızca doğru sonuca değil, aynı veriden aynı sonucun yeniden üretilebilmesine dayanır.

Adli hesap raporlamasında 12 yüksek değerli uyuşmazlık kümesi

Ticari defter / cari	Ortaklık / sermaye	Zarar / kâr kaybı
Sözleşme / tazminat	İcra-iflas / faiz	Konkordato
Banka / kredi	İşçilik alacakları	Eser / hakediş
Fikrî hak / zarar	Kira / tüketici	Kamu ihale / fiyat farkı

Şekil 1. Uygulamada yüksek değerli 12 adli hesap uyuşmazlık kümesi.

1. “Adli hesap uzmanlığı” ile resmî “Nitelikli Hesaplamalar” aynı şey mi?

“Adli hesap uzmanlığı” uygulamada mali, ticari ve sözleşmesel uyuşmazlıkların dava bağlamında analizini anlatan yararlı bir şemsiye ifadedir. Ancak resmî bilirkişilik sınıflandırmasındaki temel uzmanlık alanının adı “Nitelikli Hesaplamalar”dır. 2026 görevlendirme sınıflandırmasında bu alan 60 numara altında 24 alt uzmanlığa ayrılmıştır.

Bu ayırım önemlidir. Bir internet sitesinde hizmet başlığı olarak “Adli Hesap Uzmanlığı & Nitelikli Hesaplamalar” kullanılabilir; fakat resmî bilirkişilik sicili ve görevlendirme bakımından kişinin kayıtlı olduğu temel/alt uzmanlık alanı

esas alınır. İnsanların sevdiği gibi tek bir başlık altında bütün hesap evrenini sahiplenmek, mevzuatın pek hoşlandığı bir spor değildir.

2. Bilirkişinin sınırı: hesap yapmak başka, hukuki hüküm kurmak başka

Bilirkişinin görevi özel veya teknik bilgiyi mahkemeye sunmaktır. Hesap uzmanı, mahkemenin kabul ettiği hukuki çerçeveye göre tutarı belirleyebilir; ancak sözleşmenin geçerli olup olmadığı, tarafın temerrüde düşüp düşmediği veya hangi tarafın hukuken sorumlu olduğu gibi salt hukuki meselelerde mahkemenin yerine geçmemelidir.

Bu nedenle iyi raporda “hukuki kabul” ile “matematiksel sonuç” birbirinden ayrılır. Uyuşmazlık varsa alternatifli hesap kurulabilir: örneğin başlangıç tarihi A kabul edilirse sonuç X, B kabul edilirse Y. Böylece bilirkişi hukuk yaratmaz; hukuki ihtimallerin parasal sonucunu görünür kılar.

3. Ticari defter, muhasebe kayıtları, cari hesap ve mutabakat

Bu dosyalarda ilk sorun genellikle “bakiye kaç?” değildir; bakiyenin hangi belgelere dayandığıdır. Yevmiye, kebir, envanter, e-defter kayıtları, faturalar, banka hareketleri, tahsilat belgeleri, çek/senet, BA/BS dönemsel verileri, mutabakat yazışmaları ve karşı taraf kayıtları çaprazlanmalıdır.

Muhasebe kaydı ekonomik olayın kayıdır; tek başına her zaman borcun hukuki varlığını ispatlamaz. Bu yüzden rapor kayıt düzenini, dayanak belgeyi, karşı kayıt ve ödeme akışını ayrı göstermelidir. Özellikle cari hesapta mükerrer kayıt, yanlış mahsup, kur farkı ve tarih kayması bakiye üzerinde ciddi sapma yaratabilir.

4. Şirket ortaklık, sermaye, ortaklar cari hesabı ve kâr payı

Ortaklar cari hesabı şirketin kasasıyla ortağın cebinin aynı şey olmadığını hatırlatan, uyumsuzluk üretme kapasitesi yüksek bir hesaptır. Sermaye taahhütleri, sermaye artırımı/azaltımı, ortağın şirkete verdiği veya şirketten çektiği tutarlar, avanslar, örtülü dağıtım iddiaları ve kâr payı kararları ayrı hukuki ve muhasebesel kaynaklara dayanır.

Adli hesap raporu, ortak bazında tarihsel hareket tablosu kurmalı; sermaye hareketini cari hesaptan, dağıtılabilir kârı dönem kârından ve fiili ödemeyi tahakkuktan ayırmalıdır.

5. Maddi zarar, yoksun kalınan kâr, kazanç ve gelir kaybı

Zarar hesabının en tehlikeli kısmı geleceğe ilişkin varsayımdır. Geçmiş satış, kapasite, sipariş, marj, sezon, pazar koşulu ve kaçınılan giderler dikkate alınmadan yalnızca ciro üzerinden “kâr kaybı” hesaplamak bilimsel değildir.

Sağlam model, karşı-olgusal senaryo kurar: zarar doğuran olay olmasaydı makul olarak ne gerçekleşecekti? Sonra gerçekleşen durumla fark karşılaştırılır. Brüt gelir kaybı ile net ekonomik zarar ayrılmalı; olay nedeniyle yapılmayan değişken giderler düşülmeli ve zarar azaltma faaliyetleri hesaba katılmalıdır.

6. Sözleşme alacağı, cezai şart, temerrüt, mahsup ve tazminat

Bu hesaplarda sözleşme bedeli, vade, teslim/ifa tarihi, ödeme planı, fiyat ayarlama hükümleri, cezai şart mekanizması ve mahsup edilecek ödemeler zaman çizelgesine bağlanmalıdır. Temerrüt faizi hesabında ana para, başlangıç tarihi, uygulanacak oran, oran değişiklikleri ve kısmi ödemelerin hangi tarihte bakiyeyi azalttığı açık olmalıdır.

Bilirkişi hangi faiz türünün hukuken uygulanacağına kendiliğinden karar vermek yerine mahkeme görevi ve uyumsuzluğun hukuki çerçevesine göre hesap yapmalıdır.

7. İcra-iflas ve konkordato: aynı para, farklı tarih

İcra dosyalarında takip talebi, ödeme emri, kısmi tahsilatlar, masraflar, faiz başlangıcı ve takip sonrası işlemler kronolojik hesap cetveline dönüştürülmelidir. Küçük bir tarih hatası uzun dönemli faiz hesabında şaşırtıcı büyüklükte fark yaratabilir.

Konkordatoda ise alacağın niteliği, doğum tarihi, mühlet öncesi/sonrası ayrımı, ödeme ve mahsuplar ile proje kapsamındaki mali sonuçlar birlikte değerlendirilir. Teknik/mali bilirkişi hesabı kurar; alacağın hukuki statüsüne ilişkin nihai nitelendirme yargısal alandadır.

8. Bankacılık, kredi, kredi kartı, faiz ve finansman

Kredi uyumsuzluklarında nominal oran, efektif maliyet, akdi faiz, temerrüt faizi, vergi/fon/ücret kalemleri ve ödeme planı birbirine karıştırılmamalıdır. Değişken oranlı veya yeniden yapılandırılmış kredilerde dönemsel oranlar ayrı hesaplanmalıdır.

Banka ekstresi ile sözleşme, ödeme planı ve fiili tahsilatların mutabakatı yapılmadan yalnızca bankanın ürettiği bakiye ekranının tekrarı bilirkişilik değildir.

9. İşçilik alacakları

Adalet Bakanlığı sınıflandırmasında “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” 60.02 alt uzmanlık alanıdır. Kıdem, ihbar, ücret, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram/genel tatil ve yıllık izin hesapları; çalışma dönemi, ücret bileşenleri, bordro, banka, SGK ve mahkemenin kabul ettiği çalışma olgularına dayanır.

İşçilik hesabının güçlü tarafı formül değil veri disiplindir. Aynı çalışanın ücretinin hangi dönemlerde değiştiği, ödemelerin bordro ve bankada karşılığı, çalışma süresinin hangi delille kabul edildiği raporda izlenebilir olmalıdır.

10. Eser/yapım sözleşmeleri, hakediş ve fiyat farkı

Eser sözleşmelerinde gerçekleşen imalat miktarı, sözleşme birim fiyatı veya götürü bedel, hakedişler, avanslar, kesintiler, eksik/ayıplı iş ve varsa gecikme etkileri aynı metraj-finance zincirinde kurulmalıdır. Kamu ihalelerinde ayrıca yürürlükteki Fiyat Farkı Esasları ve sözleşmenin fiyat farkı hükümleri önem kazanır.

Mühendislik tespiti ile mali hesap burada doğal olarak birleşir: imalat miktarı yanı sıra en kusursuz Excel bile yalnızca yanlışlığı daha hızlı hesaplar.

11. Haksız rekabet, ticari sır ve fikrî hak ihlallerinde zarar

Bu dosyalar en zor karşı-olgusal hesaplardan biridir. İhlal olmasaydı satış ne olurdu, ihlalin pazar payına etkisi nedir, ihlal edenin kazancının ne kadarı gerçekten ihlal konusu unsura bağlanabilir? Bu sorular muhasebe kadar ekonomi ve nedensellik analizi gerektirir.

Fikrî ve sınai hakların teknik/kıymet boyutu ayrıca kendi uzmanlık alanlarıyla kesişebilir. Hesap uzmanı zarar veya kazanç modelini kurarken teknik ihlal tespitini kendi uzmanlık sınırının dışına taşırmamalıdır.

12. Kira, tüketici ve ticari ilişkiler

Kira farkı, eksik/fazla ödeme, depozito, aidat, bedel iadesi, ayıplı mal/hizmet nedeniyle fiyat farkı ve faiz hesaplarında başlangıç-bitiş tarihi ile endeks/oran seçimi sonucu belirler. Tüketici mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar resmî sınıflandırmada 60.09, kira mevzuatı 60.20 alt uzmanlığıdır.

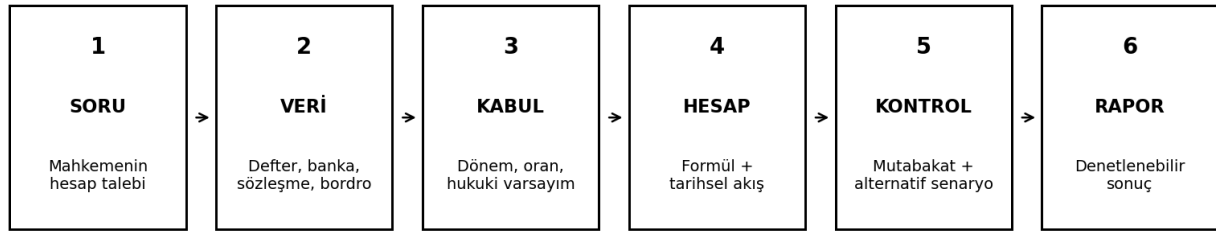
Rapor, hangi tutarın hangi belgeye ve hangi tarihe dayandığını tablo halinde göstermelidir; “toplam fark” sonucunun altında görünmeyen yüzlerce satır bırakılmamalıdır.

13. Kamu ihale ve ticari projelerde hakediş, fiyat farkı, gecikme ve kesinti

Kamu ihale mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar güncel sınıflandırmada 60.14 alt uzmanlığıdır. Kamu İhale Kurumu güncel Fiyat Farkı Esaslarını ayrıca yayımlamaktadır. Bu dosyalarda sözleşme tarihi, ihale dokümanı, fiyat farkı formülü, endeksler, hakediş dönemleri, iş programı, süre uzatımı ve kesintiler birlikte değerlendirilmelidir.

Özellikle uzun süreli enerji ve altyapı projelerinde teknik ilerleme yüzdesi ile mali hakedişin aynı şey olmadığı unutulmamalıdır. Fiziki gerçekleşme, sözleşmesel ölçüm ve parasal değer ayrı katmanlardır.

Nitelikli hesaplamada denetlenebilir rapor zinciri



Şekil 2. Nitelikli hesaplamada veri–kabul–hesap–kontrol–rapor zinciri.

14. Güçlü bir adli hesap raporunun 12 kontrol noktası

01. Mahkemenin hesap sorusu aynen tanımlandı mı?
02. Hesap dönemi ve kesme tarihi açık mı?
03. Kullanılan her veri kaynağı listelendi mi?
04. Taraf kayıtları arasında mutabakat/fark analizi yapıldı mı?
05. Ana para ile faiz ve fer'iler ayrıldı mı?
06. Kısmi ödeme ve mahsuplar doğru tarihte işlendi mi?
07. Faiz/endeks/oran kaynağı ve değişim tarihleri gösterildi mi?
08. Hukuki kabuller teknik hesaplardan ayrıldı mı?
09. Belirsizlik varsa alternatif senaryo kuruldu mu?
10. Mükerrer kayıt ve dönem kayması kontrol edildi mi?
11. Sonuç, ara hesaplardan yeniden üretilebiliyor mu?
12. Uzmanlık sınırını aşan hukuki/teknik tespitlerden kaçınıldı mı?

15. Önemli düzeltme: 12 hizmet başlığı = 12 resmî alt uzmanlık değildir

Bu makalede kullanılan 12 başlık, uygulama ve hizmet sunumu bakımından anlamlı uyumsuzluk kümeleridir. Adalet Bakanlığının resmî sınıflandırması ise farklıdır: “Nitelikli Hesaplamalar” altında 60.01–60.24 arasında 24 alt uzmanlık bulunmaktadır. Örneğin ticaret mevzuatı 60.11, bankacılık 60.12, kamu ihale 60.14, kira 60.20 ve eser sözleşmeleri 60.22 olarak ayrı alt uzmanlıklardır. Ticari defter/muhasebe incelemeleri ayrıca muhasebe ve finans gibi başka temel uzmanlık alanlarıyla da kesişebilir. Bu nedenle web sitesi hizmet taksonomisi ile resmî bilirkişi sicil kodları birbirine eşitlenmemelidir.

Sonuç

ADLİ HESABIN GÜCÜ SON RAKAMDA DEĞİL, O RAKAMA GİDEN YOLUN DENETLENEBİLİR OLMASINDADIR.

Nitelikli hesaplama, matematik ile hukukun kesiştiği ama birbirinin yerine geçmediği bir bilirkişilik alanıdır. Mahkeme hukuki çerçeveyi belirler; uzman, bu çerçeveyi güvenilir veri ve açık yöntemle sayısal sonuca dönüştürür.

En güçlü rapor; defter, banka, sözleşme, bordro, hakediş veya icra kaydını tek tek saymakla yetinmez. Verilerin birbiriyle nasıl uyuştuğunu, hangi kabulün sonucu ne kadar değiştirdiğini ve hesaplamanın üçüncü bir uzman tarafından nasıl yeniden üretilebileceğini gösterir.

Bu nedenle adli hesap uzmanlığı, 'Excel bilen kişi' işi değildir. İyi rapor veri doğrulama, alan bilgisi, mevzuat farkındalığı, finansal mantık ve bilirkişilik sınırının birlikte korunmasını gerektirir.

Kaynaklar

- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları ile Bu Alanlara Göre Aranan Nitelikler, 23.12.2025/2026 görevlendirme sınıflandırması.
- Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Bilirkişilik Siciline İlişkin Usul ve Esaslar, 2026.
- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği.
- Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Nitelikli Hesaplamalar alanında daha önce aranan 24 saatlik hesaplama eğitimi şartının kaldırılmasına ilişkin duyuru.
- Kamu İhale Kurumu, güncel Fiyat Farkı Esasları ve Kamu İhale Mevzuatı.
- 6698/işçilik vb. değil: Hesaplamada uygulanacak maddi hukuk, somut uyumsuzluğun türüne göre 4857, 6098, 6102, 2004, 6502, 4734/4735 ve ilgili özel mevzuat çerçevesinde ayrıca belirlenmelidir.
- Veri notu: Makale 11.08.2026 tarihinde erişilebilen resmî kaynaklar esas alınarak hazırlanmıştır; somut dosyada mahkemenin görevlendirme sınırı ve bilirkişinin sicil alt uzmanlığı ayrıca kontrol edilmelidir.



YAZAR

Talip BİLGİLİ

Ekonomist – Hesap Uzmanı

Tel: 0533 768 21 42

<https://uzmanmutaalasi.com>

info@uzmanmutaalasi.com



HESAP UZMANLIĞI
Analitik, objektif ve mevzuata uygun değerlendirme



EKONOMİK ANALİZ
Finansal analiz, raporlama ve ekonomik değerlendirme hizmetleri



BİLİRKİŞİLİK
Adli ve hukuki süreçlerde uzman görüş ve raporlama desteği



HESAP & RAPORLAMA
Detaylı hesap incelemesi ve profesyonel raporlama

Yazar künyesi

Bu yayın bilimsel/teknik bilgilendirme amacı taşır. Somut bir dava bakımından hukuki görüş, bilirkişi görevlendirmesi veya kesin alacak/zarar hesabı değildir.